

◇ 개정이유

가상자산사업자 신고 절차 및 신고 제도 개선 관련 「특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」(2024. 3. 26. 대통령령 제34363호로 일부개정된 것)에서 금융정보분석원장이 고시에 정하도록 위임한 사항을 규정하고 그간 가상자산사업자 신고제 운영과정에서 발견된 보완 필요사항을 규정하기 위함

◇ 주요내용

가. 금융회사등의 조치 (제20조의2)

금융회사등의 업무지침에 실명확인입출금계정 발급 관련 절차, 가상자산사업자의 업무지침에 신고·변경신고 절차에 관한 내용을 포함토록 규정

나. 신고사항 추가 (제27조제4항)

대주주 현황 및 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」 등 가상자산 관련 법령을 준수하기 위한 체계 등을 신고사항으로 추가

다. 변경신고 시 변경신고 사항별 신고기한 규정 (제27조제5항)

신고사항을 변경하는 경우, 대주주 현황, 사업장 소재지 변경 등은 신고사항이 변경된 날부터 14일 이내, 정보보호 관리체계 인증 변경 등 변경사항 증명서류 준비에 시간이 걸리는 경우는 변경된 날부터 30일 이

내, 대표자, 임원 변경 등 그 외 사항은 변경되는 날의 30일 전까지 변경 신고서를 제출하도록 규정

라. 실명확인입출금계정 발급 관련 의무 (제27조제6항)

금융회사등이 가상자산사업자에 대해 실명확인입출금계정 발급시 구비해야 할 물적시설에 대해 규정

마. 신고심사 중단 및 재개 절차 명문화 (제27조제7항·제8항)

신고 또는 변경신고 등을 한 자(신고인, 대표자, 임원, 대주주 포함)를 상대로 형사소송 절차가 진행되거나 금융위원회 등에 의한 조사·검사가 진행되고 있고 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 신고심사에 중대한 영향을 미치는 경우 또는 법 제7조제3항 각 호의 사항과 관련된 사실관계 등의 조회 절차가 진행되는 경우, 해당 절차가 끝날 때까지 심사 중단 및 재개할 수 있는 근거 규정